

ORIGINAL

RECIBIDO MAR 13 '26 PM 1:34

TRAMITES Y RECURSOS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea
Legislativa

3ra. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 793

INFORME NEGATIVO

13 de marzo de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 793, no recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 793 (en adelante, P. del S. 793), según radicado, tiene el propósito de enmendar el Artículo 51 de la Ley 114-2007, según enmendada, conocida como "Ley del Programa de Medición Neta en la Autoridad de Energía Eléctrica" a los fines de establecer que el veinticinco (25) por ciento que se dirige al Departamento de Educación en virtud del Programa de Medición Neta sea destinado para uso exclusivo del pago de nómina y contratación de asistentes de educación especial T1 y T2; y para otros fines relacionados.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

LEY DEL PROGRAMA DE MEDICIÓN NETA EN LA AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA
LEY 114-2007, SEGÚN ENMENDADA

Mediante la entrada en vigor de la Ley 114-2007, según enmendada, conocida como la "Ley del Programa de Medición Neta en la Autoridad de Energía Eléctrica" (en adelante, Ley 114-2007), el Gobierno de Puerto Rico estableció como política pública la promoción de la utilización de fuentes de energía renovable. Ello, como consecuencia de la excesiva dependencia de la energía por conducto de combustibles fósiles, altos costos, contaminación ambiental, interrupciones en el servicio y otras cosas. Provocando, como consecuencia, el atractivo a los puertorriqueños a la

inversión en sistemas de energía solar o eólica que respondan en gran medida a la realidad geográfica y climatológica de la Isla.

Con ello en mente, se ordenó y autorizó a la Autoridad de Energía Eléctrica (en adelante, AEE), su sucesora o al contratante de la red a establecer y mantener un programa de medición neta (*net metering*) para permitir que clientes con sistemas de energía renovable como la solar, la eólica u otras análogas, a que se interconecten a la red y puedan retroalimentar electricidad, recibiendo créditos en su factura por la energía exportada a la red en la Isla. Esta Ley 114-2007, a grandes rasgos: 1) impone el mandato de interconexión y reconoce la intervención del Negociado de Energía para viabilizarla si la AEE, su sucesora o al contratante incumple con el mandato; 2) fija criterios de elegibilidad. Esto versa en torno a la capacidad del Sistema, requisitos técnicos, de instalación y compatibilidad realizado por profesionales licenciados y colegiados; 3) regula la medición y acreditación de energía, incluyendo que al cierre del periodo de facturación de junio el sobrante de créditos se compensa en un setenta y cinco por ciento (75%) para el cliente y un veinticinco por ciento (25%) para créditos o rebajas en las facturas eléctricas de las escuelas públicas del Departamento de Educación; 4) asigna al Negociado la determinación de la tarifa aplicable en la medición neta; 5) **establece cómo se acreditarán los por cientos de la medición neta** y 6) entre otras cosas.

P. DEL S. 793



La Exposición de Motivos del P. del S. 793 expone que mediante la Ley 114-2007, se estableció como política pública del Gobierno de Puerto Rico que la Autoridad de Energía Eléctrica, su sucesora o el contratante de la red de transmisión y distribución en Puerto Rico, llevará a cabo un programa de medición neta. Sostiene, además, que este Programa tiene como propósito facilitar la interconexión de equipos de energía renovable, como, lo son, por ejemplo, los sistemas de placas solares, permitiendo que los clientes retroalimenten electricidad a la red de energía eléctrica con la energía que no utilicen. Este mecanismo ha sido el principal incentivo para la adopción de energía renovable en la Isla, al permitir que las familias y negocios ahorren mediante créditos por el exceso de energía exportada, con beneficios económicos y ambientales.

La Exposición de Motivos narra también que actualmente, en Puerto Rico, hay cerca de ciento setenta mil (170,000) abonados conectados a sistemas de paneles de placas solares en sus residencias, comercios e industrias. Sobre este particular, la Ley 114-2007 dispone en su Artículo 5 la manera en la cual se distribuirán los créditos de los clientes durante los periodos de facturación y que, en lo concerniente al P. del S. 793, el veinticinco por ciento (25%) de los créditos o rebajas serán destinadas a las escuelas de la instrucción pública en la Isla.

Así, pues, explicó que, el pasado 3 de septiembre de 2025, el Senado de Puerto Rico cursó a LUMA Energy y al Departamento de Educación las peticiones de

información 2025-0108 y 2025-0109, respectivamente, para que le informaran, cada uno, el uso que se le está dando al dinero proveniente del Programa de Medición Neta a través de un desglose de los fondos que se han dirigido al Departamento de Educación. Igualmente, en lo pertinente, procuraron auscultar la información de los créditos que se le han otorgado por año a los clientes residenciales, comerciales e industriales, cómo se los notifica, así como el desglose de fondos remitidos bajo ese veinticinco por ciento (25%) y el uso que se le ha dado.

Según la Exposición de Motivos, LUMA informó que durante los pasados cuatro años fiscales se le han remitido al Departamento de Educación aproximadamente \$8.7 millones, desglosados de la siguiente manera: i. \$1,291,876 en el año fiscal 2022; ii. \$1,799,017 en el año fiscal 2023; iii. \$2,052,538 en el año fiscal 2024; y iv. \$3,599,836 en el año fiscal 2025.

De estos dineros, surge de la Exposición de Motivos que el Departamento de Educación solo evidenció uso de fondos del año fiscal 2023 por \$2.6 millones, sin que se desprenda información adicional sobre los fondos correspondientes a los años 2022, 2024 y 2025. Añade que los \$2.6 millones que usó, lo distribuyó entre nueve (9) escuelas de forma desproporcionada, pues mientras varias recibieron cantidades similares entre \$19,000 y \$25,000, una escuela recibió cerca de \$2.5 millones, lo que la Exposición cataloga como un manejo arbitrario e irregular.



Por tanto, fundamentado en lo anterior la Exposición de Motivos concluye que la medida busca "poner punto final" a esa discrecionalidad, disponiendo que el veinticinco por ciento (25%) del Programa de Medición Neta que llega al Departamento de Educación se utilice exclusivamente para el pago de nómina y contratación de asistentes de educación especial T1 y T2. Ello fundamentado en que estos recursos fomentan la inclusión, seguridad y mejor convivencia escolar, y que cualquier acción legislativa a favor de la educación pública debe considerar la función de los asistentes T1 y T2.

ALCANCE DEL INFORME

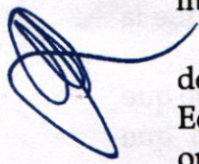
La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, como parte del proceso de evaluación del P. del S. 793, solicitó comentarios escritos a las siguientes agencias o entidades: Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico; Oficina de Gerencia y Presupuesto; Departamento de Hacienda; Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa; LUMA Energy; Negociado de Energía de la Junta Reglamentadora de Servicio Público; Autoridad de Energía Eléctrica; y el Departamento de Educación.

La Comisión de Gobierno, al momento de la redacción del presente Informe, solo recibió los memoriales explicativos remitidos por parte de la AAFAF, el Negociado de Energía, LUMA Energy y la OPAL. Veamos.

AUTORIDAD DE ASESORÍA FINANCIERA Y AGENCIA FISCAL DE PUERTO RICO

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (en adelante, AAFAF) se expresó en contra de la aprobación del P. del S. 793. Luego de establecer la base legal en virtud de la Ley 2-2017, según enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal" que lo faculta, entre otras cosas, como agente fiscal, asesor financiero del Gobierno de Puerto Rico, sostuvo que el P. del S. 793 debe evaluarse conforme a los parámetros de cumplimiento fiscal, señalando que el análisis debe considerar, entre otros extremos, la Sección 204(c) de PROMESA.

Sostuvo que, aunque la medida reasigna fondos dentro del propio Departamento, del crédito de energía de escuelas hacia nómina, el impacto en las proyecciones presupuestarias del Departamento de Educación y su compatibilidad con el marco de reforma gubernamental y sostenibilidad fiscal pudieran ser incompatibles. La AAFAF dijo que, aunque la medida persigue fines legítimos, le surgen numerosas interrogantes fiscales, presupuestarias y programáticas en torno a la medida.



Concluye su Memorial Explicativo guardando deferencia con la OGP, Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos, el Departamento de Educación, la AEE, el Negociado de Energía y la OPAL; y agradeciendo la oportunidad de exponer sus comentarios a la Comisión.

NEGOCIADO DE ENERGÍA DE PUERTO RICO

El Negociado de Energía de Puerto Rico de la Junta Reglamentadora del Servicio Público (en adelante, Negociado), presentó reservas con la aprobación del P. del S. 793. En su memorial, el Negociado reseña el alcance de la medida y reconoce la loable intención legislativa. No obstante, formula reservas y recomienda enmiendas en torno a cómo el Departamento utilizará los créditos, al entender que la propuesta, aunque bien intencionada, trastoca la intención y el propósito original del crédito de medición neta asignado al Departamento de Educación. Así pues, considera que es apremiante que los fondos destinados por la Ley 114-2007 al Departamento de Educación, se utilicen estrictamente para lo que fueron asignados. Esto es, para rebajas en las facturas por consumo eléctrico. Así pues, luego de hacer un recuento en cuanto al marco que le faculta para expresarse, explica el trasfondo de la Ley 114-2007 y el Programa de Medición Neta, incluyendo el esquema de acreditación de kilovatios-hora y la disposición mediante la cual, al cierre del periodo de facturación de junio, los créditos sobrantes se dividen en setenta y cinco por ciento (75%) a ser comprado por LUMA y veinticinco por ciento (25%) para distribuirse en créditos o rebajas en las facturas de electricidad de las escuelas públicas.

Finalmente, el Negociado recomienda que la Comisión ausculte con el propio Departamento de Educación, el posible efecto en su presupuesto y reitera su disponibilidad para atender cualquier asunto bajo su competencia.

LUMA ENERGY

LUMA Energy, (en adelante, LUMA) compareció ante la Comisión por conducto de su Vicepresidente de Asuntos de Gobierno y Política Pública, Michael A. Juarbe Laffitte, para expresarse en torno al P. del S. 793. En síntesis, LUMA sostuvo que no se opone a la aprobación de la medida, pero exhorta a esta Comisión a considerar ciertos elementos de política pública y viabilidad fiscal antes de reasignar el uso del veinticinco por ciento (25%) del crédito anual del Programa de Medición Neta que actualmente se destina al Departamento de Educación, planteando que ese crédito debe utilizarse para el fin propuesto en la medida o si, por otro lado, su mejor uso sería reducir deuda del Gobierno en sus pagos a LUMA.

Primero, LUMA describe la medición neta como un mecanismo estatutario que permite a los consumidores que generan su propia energía a compensar su consumo eléctrico con la energía que producen. Sobre esto, LUMA explicó con un ejemplo que:



En términos prácticos, cuando un cliente con paneles solares genera más electricidad de la que consume en un momento dado, ese excedente se envía al sistema eléctrico y el contador registra un crédito a favor del consumidor. Luego, cuando el sistema solar no produce suficiente energía (por ejemplo, durante la noche o en días nublados), el cliente puede utilizar la electricidad de la red, compensando su consumo con los créditos acumulados. El balance final entre la energía generada y la consumida durante un período de facturación se refleja en la factura eléctrica, permitiendo que el cliente pague únicamente por el consumo neto de energía.

Esto, enmarcado en las disposiciones de la Ley 114-2007, Artículo 5(d), se distribuye con un setenta y cinco por ciento (75%) que ellos compran y otro veinticinco por ciento (25%) que se recibe como crédito por el Departamento de Educación, pero no detalla cómo se utilizaría ese crédito.

Segunda, LUMA explica el concepto del Costo de la Medición Neta refiriéndose a éste como el posible efecto que los clientes que no poseen sistemas solares terminan asumiendo en proporción de los costos fijos del Sistema eléctrico, debido a que los participantes del Programa de Medición Neta reducen significativamente su factura mediante créditos por la energía que generan, costos de operación y de mantenimiento.

Por último, destacó que, al 30 de octubre del pasado año, los componentes del Gobierno (Rama Ejecutiva, Municipios y Rama Judicial) adeudaban

aproximadamente ciento cincuenta millones de dólares (\$150,000,000) a LUMA, y advierte que, en la medida en que se pierdan ingresos por medición neta y se acumulen deudas, existirían menos recursos para reconstruir la red.

OFICINA DE PRESUPUESTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (en adelante, OPAL) compareció mediante el Informe 2026-315 concluyendo que la aprobación del P. del S. 793 no tendría impacto fiscal directo al Fondo General, por tratarse de una reasignación del uso de fondos ya dirigidos al Departamento de Educación.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

Por tratarse de un Informe Negativo, no es necesario el análisis y la evaluación del Impacto Fiscal Municipal.

CONCLUSIÓN

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, luego de evaluar el P. del S. 793 a la luz del ordenamiento legal vigente y los memoriales explicativos recibidos, no recomienda su aprobación.



Esta Comisión reconoce la intención de fortalecer los servicios a estudiantes de educación especial. Sin embargo, lo propuesto en el proyecto no atiende la raíz del problema que la propia Exposición de Motivos denuncia y, en cambio, altera el propósito original del veinticinco por ciento (25%) del crédito de medición neta establecido por la Ley 114-2007 para servir de crédito o rebaja a las facturas de electricidad de las escuelas públicas del Departamento de Educación. Es decir, la medida ante nuestra consideración es ajena a toda la política pública energética que se ha desarrollado por años.

El Negociado de Energía estableció que lo apremiante no es cambiar la finalidad del crédito, sino detallar y asegurar cómo se utilizará para lo que fue asignado. Esto pudiera ser alcanzable, por ejemplo, mediante rebajas en facturas o mecanismos alternos de reducción del costo energético. Así las cosas, si el veinticinco por ciento (25%) fue concebido para aliviar el costo energético de las escuelas y, con ello, contribuir a la estabilidad operativa del sistema escolar, redirigirlo a nómina provocará o pudiera provocar que dichas escuelas continúen enfrentando el costo eléctrico, mientras el Estado mantiene presiones fiscales relacionadas al servicio eléctrico y a deudas acumuladas.

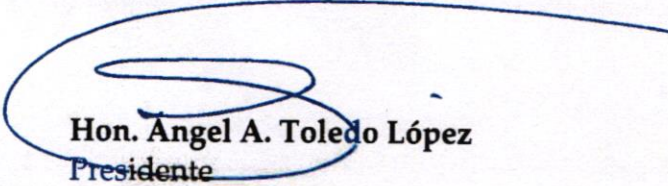
De igual modo, el memorial de AAFAP levanta una preocupación en cuanto a la reasignación de los dineros, aunque ocurriese dentro del propio Departamento de Educación. Utilizar un dinero de crédito que fluctúa para cubrir obligaciones

recurrentes de personal puede propiciar déficits operacionales, reprogramaciones forzadas y presiones presupuestarias futuras.

Por su parte, aunque LUMA no se opone a la medida, de su memorial se desprende que el crédito de medición neta opera dentro de un sistema eléctrico que ya enfrenta retos financieros significativos, incluyendo deuda gubernamental y consideraciones de costo y recobro del servicio. En ese escenario, reasignar el uso del veinticinco por ciento (25%) sin atender el efecto colateral sobre las obligaciones energéticas del propio Gobierno puede provocar que se gane por un lado y se pierda por el otro, particularmente si la factura eléctrica de las escuelas y otras dependencias continúa en aumento.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico tiene a bien presentar ante este Alto Cuerpo el Informe Negativo en torno al Proyecto del Senado 793, no recomendando su aprobación.

RESPECTUOSAMENTE SOMETIDO.



Hon. Angel A. Toledo López
Presidente

Comisión de Gobierno
Senado de Puerto Rico